# التعليمة رقم 08-16 المؤرخة في 1 سبتمبر 2016
# المتعلقة بكيفيات تحديد معدلات الفائدة الزائدة

**المادة الأولى:** تهدف هذه التعليمة إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 9 من النظام رقم 13-01 المؤرخ في 08 أبريل سنة 2013 المُحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية، وتحديد كيفيات حساب معدلات الفائدة الزائدة.

**المادة 02:** يعتبر قرض بمعدل فائدة زائد، كل دعم مالي ممنوح بمعدل فائدة فعلي إجمالي يفوق، عندما يتم منحه، خمس (20٪) متوسط المعدل الفعلي المطبق في العمليات من نفس الطبيعة من طرف البنوك والمؤسسات المالية خلال السداسي السابق.

**المادة 03:** كل مجموعة عمليات من نفس الطبيعة تخضع إلى معدل فائدة زائد. تتمثل مجموعات العمليات هذه، في فئات الدعم المالي التالية:

أ- المكشوفات؛
ب- القروض الاستهلاكية؛

ج - القروض قصيرة الأجل؛
د - القروض متوسطة الأجل؛
ه - القروض طويلة الأجل؛
و- القروض لتمويل للسكن؛
ز- التمويل الإيجاري.

**المادة 04:** إنّ معدل الفائدة الفعلي الإجمالي هو معدل سنوي يُماثل معدل الفترة محسوباً عند بلوغ أجل الاستحقاق والمُعبر عنه بنسبة مئوية برقمين بعد الفاصلة.

كما يشمل، إضافة إلى معدل الفائدة الإسمي، جميع التكاليف والعمولات والتعويضات الأخرى المُفوترة من طرف البنك أو المؤسسة المالية عند منحهم للقرض.

**المادة 05:** إنّ معدل الفترة هو المعدل حتى تاريخ الاستحقاق الذي يجعل مبلغ القرض، صافٍ من العمولات والتكاليف والتعويضات المقتطعة من طرف المُقرض عند منحه للقرض مُساوياً للمبالغ المحينة المطلوبة من المقترض بموجب تسديد إجمالي لكل من دفع الفوائد والعمولات والتكاليف والتعويضات الأخرى بكل أنواعها.

لا تدرج في حساب هذا المعدل الحقوق والرسوم المقتطعة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، بصفتهم القائمين بالتحصيل لصالح الدولة.

**المادة 06**: يتم تحديد معدل الفترة على أساس المعدل حتى تاريخ الاستحقاق، حسب المعادلة الرياضية التالية:

$$\text{P-C}= \sum_{t=1}^{n} Fp \,/(1+r)^{t}$$

حيث:
P: مبلغ القرض.
C: إجمالي العمولات والتكاليف والتعويضات المقتطعة من طرف المُقرض عند منحه القرض.
Fp: المبلغ الإجمالي لكل تسديد دوري (الأساس، الفوائد، التكاليف، العمولات والتعويضات الأخرى).
t: تواتر التسديدات.
r: معدل الفترة.
n: عدد فترات التسديد.

في حالة عدم انتظام تواتر التسديدات، إنّ الفترة الوحدوية الواجب أخذها هي تلك التي توافق أقل فترة زمنية تفصل بين تسديدين. يجب ألاّ تقل هذه الفترة الوحدوية، في أي حال من الأحوال، عن شهرا واحدا.

في حالة التسديدات غير السنوية، يتم احتساب معدل الفائدة الفعلي الإجمالي بأخذ معدل الفترة مضروبا في عدد فترات التسديدات السنوية.

**المادة 07:** عندما يتعلق الأمر بقرض ممنوح في شكل مكشوف على الحساب، يجب أن يُحسب معدل الفائدة الفعلي الإجمالي بتطبيق طريقة الأعداد، التي من خلالها يضرب كل رصيد من الأرصدة المدينة، المسجلة في الحساب بصفة متتالية خلال الفترة الزمنية التي تفصل بين اقفالين للحسابات، في الفترة الخاصة به.

**المادة 08:** إنّ حساب معدل الفترة لعمليات الخصم ينجم عن كل تكلفة مالية التي يتحملها المقترض نسبةً إلى مبلغ الورقة المخصومة.

**المادة 09:** لكل فئة من فئات الدعم المالي، المشار إليها في المادة 3 المذكورة أعلاه، يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تحسب معدل فائدة فعلي إجمالي يعادل متوسط معدلات الفائدة الفعلية الإجمالية للقروض المشكلة للفئة، مرجّحةً بقائم هذه القروض.

**المادة 10:** لا تؤخذ بعين الاعتبار سوى القروض المنتجة للفوائد في حساب معدل الفائدة الفعلي الإجمالي. لا تُدرج في حساب معدل الفائدة الفعلي الإجمالي، كل القروض التي هي

محل نزاع والقروض المجمّدة والقروض ذات معدلات الفائدة المُنظّمة أو المُيسّرة من طرف الدولة.

**المادة 11:** يجب الإشارة إلى معدل الفائدة الفعلي الإجمالي في كل عرض لقرض وفي كل وثيقة تعتبر كعقد للقرض، وهذا عند بداية العلاقة وعند تجديد الدعم المالي أو عند طلب تمويل جديد.

**المادة 12:** تُرسِل البنوك والمؤسسات المالية إلى بنك الجزائر، بعد خمسة (5) أيام، كأقصى حد، من انقضاء الخمسة أشهر الأولى من السداسي الأول والثاني من كل سنة، تصريحا عن معدل الفائدة الفعلي الإجمالي المطبّق خلال الخمسة أشهر الأولى من السداسي المأخوذ بعين الاعتبار، وهذا حسب فئات الدعم المالي طبقا للملحق المرفق.

**المادة 13:** يقوم بنك الجزائر، خلال الشهر الأخير من كل سداسي، بحساب متوسطات معدلات الفائدة الفعلية، لمختلف فئات الدعم المالي وعتبات معدلات الفائدة الزائدة، التي تُطبق في السداسي الموالي.

**المادة 14:** يُرسل بنك الجزائر إلى البنوك والمؤسسات المالية، متوسطات معدلات الفائدة الفعلية وكذا عتبات معدلات الفائدة الزائدة المتعلقة بها. يتم نشر هذه المعدلات.

**المادة 15:** في الحالة التي تُطبّق فيها معدلات فائدة تفوق معدلات الفائدة الزائدة، للمُقترض الحق في طلب استرجاع المبالغ المُحصلة من طرف البنك أو المؤسسة المالية المعنية بلا مبرر، بإضافة الفوائد المحسوبة لمتوسط معدل الفائدة الفعلي لفئة القرض المعنية، المحدد من طرف بنك الجزائر.

**المادة 16:** في حالات استثنائية، يمكن لبنك الجزائر أن يقوم بالتعديلات المناسبة في معدلات الفائدة الزائدة المحددة حسب الكيفيات المشار إليه سابقا.

**المادة 17:** كل مخالفة لتدابير هذه التعليمة، لا سيما لتلك المنصوص عليها في المادة 2 والمادة 11، تعرّض صاحبها لعقوبات من اللجنة المصرفية.

**المادة 18:** تدخل هذه التعليمة حيز التطبيق ابتداءا من تاريخ الإمضاء عليها.

الجزائر، في 1 سبتمبر 2016

المحافظ
محمد لوكال

**ملحق للتعليمة رقم 08-16 المؤرخة في 1 سبتمبر 2016**

تصريح بمعدل الفائدة الفعلي الإجمالي حسب فئة الدعم المالي الخاص بالسداسي.....

| فئة الدعم المالي | معدل الفائدة الفعلي الإجمالي |
|---|---|
| أ) المكشوفات | |
| ب) قروض استهلاكية | |
| ج) قروض قصيرة الأجل | |
| د) قروض متوسطة الأجل | |
| هـ) قروض طويلة الأجل | |
| و ) قروض تمويل السكن | |
| ز ) تمويل إيجاري | |

بـ .....، في .....
إمضاء معتمد